

关于征求《北海市赶海旅游体验活动管理暂行办法（第四次征求意见稿）》意见的复函

区文旅局：

转来《北海市旅游文体局关于征求<北海市赶海旅游体验活动管理暂行办法（第四次征求意见稿）>意见的函》收悉。经研究，我镇意见如下：

一、对于该征求办法第十四条“属地人民政府、涠洲岛旅游区管委会可结合区域生态承载力（含滩涂生物资源、湿地生态阈值），统筹旅游文体、生态环境、海洋、林业等部门，研究测算赶海区域合理接待参考规模，为经营主体科学调配客流、做好服务保障提供专业指导”内容，建议将“属地政府‘统筹’职能部门”改为“职能部门‘指导’属地政府”，调整前后语序。并且根据《附件2：北海市司法局关于北海市赶海旅游体验活动管理暂行办法（送审稿）合法性审核意见的报告》第6点提出的建议：根据《中华人民共和国旅游法》第四十五条“景区接待旅游者不得超过景区主管部门核定的最大承载量”的规定，景区的最大承载量由景区主管部门核定。《暂行办法》第十四条笼统规定“赶海区域”最大承载量由“属地人民政府、涠洲岛旅游区管委会”核定，与《中华人民共和国旅游法》第四十五条的规定存在冲突，属于超越权限设定核定主体。建议进一步对最大承载量的核定主体进行论证。

二、对于该征求办法第二十条“除医疗救援等紧急情况外，各类营运车辆不得进入沙滩、滩涂区域、不得利用改装的摩托车、电动车、观光车等非法运营车辆载客参加赶海旅游体验活动”内容，由于传统赶海作业的村民以此为生计，建议改为“除医疗救援等紧急情况及传统赶海作业村民使用的车辆外，其余各类营运车辆不得进入滩涂区域、不得利用改装的摩托车、电动车、观光车等非法运营车辆载客参加赶海旅游体验活动”。



（联系人及联系电话：谢玉珊，0779-2235153）